



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובעות 1 ש.א.י.ן בטחון בע"מ, חברה 512226705

2 נציגות ועד הבית ברח' היצול 14 אשקלון

באמצעות ב"כ: עו"ד שמואל שי
הגדוד העברי 10, אשקלון
טל': 0528286966 פקס: 086755185

נגד

הנתבעים 1 צינור וברז בע"מ, חברה 511029506

2 אזוראי כפיר, [REDACTED]

באמצעות ב"כ: עו"ד אבנר הקר
הרצל 5, אשקלון
טל': 086131480

1 ש.א.י.ן בטחון בע"מ, חברה 512226705

בתיק:
12/43/2021

המבקשות

באמצעות ב"כ: עו"ד שמואל שי
הגדוד העברי 10, אשקלון
טל': 0528286966 פקס: 086755185

נגד

המשיבים 1 צינור וברז בע"מ, חברה 511029506

הפריון 82, אשדוד

2 אזוראי כפיר, [REDACTED]

עמישב 25, אשקלון

באמצעות ב"כ: עו"ד אבנר הקר
הרצל 5, אשקלון
טל': 086131480

פסק דין

1. עניינה של התביעה והבקשה לסעד זמני שהוגשה לצדה, בהמשך פעילותה של התובעת 1

(להלן: **התובעת**) כחברת הניהול והאחזקה בבניין מסחרי הידוע כ"בניין IB סנטר", ברח'



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

**מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הייצול 14 באשקלון, הרשום כיום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 38 בגוש 2519 (להלן: **הבית המשותף**).

2. בהתאם להחלטתי מיום 27.5.21 והחלטתי מיום 2.6.21, הוגשו לפני ביום 20.6.21 כתב תביעה מתוקן ובקשה מתוקנת למתן צו מניעה זמני, הנתמכת גם בתצהיר של חבר נציגות הבית המשותף (המבקשת 2) ובטופס התחייבות עצמית.
3. עפ"י כתב התביעה המתוקן, התובעת שימשה כ"מתחזק" כמשמעות מונח זו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) זאת מכח הסכם שנערך ונחתם בינה לבין הנתבעת 1 ביום 30.4.17. התובעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן: **הנציגות**), אותה הוריתי לצרף כתובעת נוכח הטענה כי נבחרה כדין באסיפה שהתקיימה ביום 24.6.20 והוסמכה כדין לחתום על הסכם התקשרות חדש עם התובעת כ"מתחזק", ולאחר שהסכם כזה נחתם בין התובעות ביום 29.6.20.
4. הנתבעת 1 היא חברה יזמית אשר בנתה את הבית המשותף והיא כיום בעלת הזכויות הרשומות ב-13 יחידות בבית המשותף מתוך 25 (להלן: **הנתבעת**). עפ"י טבלת שהוגשה ע"י ב"כ הנתבעים בדיון שהתקיים בפני (מש/1), חלקה של הנתבעת ברכוש המשותף עומד על 56%. הנתבע 2 הוא בעליו של עסק למתן שירותי אחזקה וניהול, בשם "o.k. ניהול נכסים משותפים", עמו התקשרה הנתבעת לאחרונה לשם מתן שירותי ניהול ואחזקה בבית המשותף במקומה של התובעת.

הסעדים המבוקשים

5. בכתב התביעה המתוקן עותרות התובעות למתן צו הצהרתי לפיו החלטת אסיפת הדיירים שכונסה ביום 24.6.20 בה נבחרה הנציגות והוסמכה להתקשר עם התובעת, היא תקפה והסכם הניהול שנחתם בין התובעות אף הוא נחתם כדין תקף ומחייב גם את הנתבעת. כן עתרו התובעות למתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבעים האוסר עליהם לבצע כל פעולה אשר יש בה כדי להפריע לתובעת לקיים את ההסכם הניהול ומורה לנתבע 2 להוציא את עובדיו משטחי הבניין ולפנות כל חפץ ומטלטלין שהכניס לבניין.
6. בד בבד עם הגשת התביעה המתוקנת הוגשה לפני בקשה מתוקנת למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל עבודה ופעולה הקשורים בניהול ותחזוקת הבית המשותף, או שיש בה כדי להפריע למבקשת 1 למלא תפקידה כ"מתחזק".
7. בהתאם להחלטתי מיום 23.6.21 הגישו הנתבעות כתב תשובתן לבקשה וביום 6.7.21 התקיים בפני דיון במעמד הצדדים ובאי כוחם ולאחר מכן נטענו סיכומים בעל פה.
8. כמו כן ניתנה הסכמת הצדדים כי ההכרעה בבקשה למתן צו זמני ובסוגיות שבמחלוקת העולות בה, תהווה הכרעה בתביעה העיקרית, זאת כאשר אין חולק כי לשם מתן צו המניעה הזמני יש צורך להכריע בתוקף החלטת האסיפה שכינסה התובעת וכן בתוקף החלטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האסיפה שכינסה הנתבעת לאחר הגשת התביעה וכאשר מוסכם כי באם תדחה הבקשה למתן סעד זמני לא יהיה טעם בהמשך ניהול ההליך העיקרי וכאשר המחלוקת העובדתית מצומצמת מאוד (הצדדים ויתרו הדדית על חקירת המצהירים).

תמצית טענות התובעות

9. הסכם ההתקשרות בין התובעת לנתבעת אשר נקבע לתקופה של 24 חודש, הוארך על דעת הצדדים בשנה נוספת. טוענת התובעת כי מכח סעיף 6א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, הסכם מסוג זה, בו יזם מתקשר עם חברת ניהול ואחזקה לפי בחירתו לצורך ניהול ותחזוקת הבית המשותף לאחר אכלוס הפרויקט פוקע מאליו בתום שלוש שנים וזאת בלא שנדרשת הודעה על כך מטעם הצדדים להסכם. לאחר שלוש שנים על בעלי הדירות להחליט אם ברצונם להמשיך בהתקשרות עם חברת הניהול או להחליפה. חוק המכר דר בכפיפה אחת עם הוראת סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין.

10. מאז אוכלס הבית המשותף ומאז שהחלה התובעת במלאכת ניהול ותחזוקת הבית המשותף לא נכונה נציגות כלשהי מטעם בעלי הנכסים ולא כונסה אסיפה כללית. על כן יזמה התובעת כינוס של אסיפת בעלי הנכסים על מנת לבחור נציגות לבית המשותף ולהסמיכה להתקשר בחוזה חדש עם התובעת כמתחזקת של הבית המשותף.

11. הודעות על קיום האסיפה בלובי הבניין ביום 24.6.20 בשעה 19:00, נתלו ברחבי הבניין מבעוד מועד טרם כינוסה. במועד ובשעה שנקבעו הגיעו מספר בעלי נכסים ובשל העדר מניין חוקי הוחלט על דחיית מועד האסיפה לשעה 20:15 (ראו תצהירו של אופיר כהן). תלית ההודעה על כינוס האסיפה בדרך האמורה עולה בקנה אחד עם התקנון המצוי.

12. באסיפה נבחרו 4 חברים לנציגות והוחלט כי נוכח שביעות הרצון מהשירותים שהעניקה התובעת תחתום הנציגות הנבחרת על הסכם ניהול ואחזקה חדש עמה. בהתאם לכך, ביום 29.6.20 נערך ונחתם הסכם ניהול בין התובעות לתקופה של שנתיים.

13. על אף שאין מחלוקת כי לא נכחו באסיפה בעלי נכסים אשר חלקם ברכוש המשותף הוא לפחות מחצית ממנו, טוענת התובעת כי לא נדרש רוב מיוחד על מנת להאריך את ההתקשרות עם "מתחזק" שכבר פועל בבית המשותף, זאת להבדיל מהחלפה של מתחזק כזה.

14. בתגובה לטענות שהעלו הנתבעים בתשובתן ולאחר שהנתבעת יזמה כינוס של אסיפה כללית אשר התקיימה ביום 11.5.21, טוענת התובעת כי הפגמים שציינה הנתבעת ביחס לכינוס אסיפת הדיירים ביום 24.6.20 נפלו גם בכינוס האסיפה שהיא עצמה כינסה. כן טענה כי עיון בפרוטוקול האסיפה שכינסה הנתבעת מעלה כי הנתבעת למעשה מכירה בלגיטימיות של הנציגות שנבחרה באסיפה מיום 24.6.20 שכן בפרוטוקול נכתב כי נציג הנתבעת מצטרף לנציגות הבית המשותף. על כן משהכירה הנתבעת בחוקיות בחירת הנציגות בחודש יוני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 2020 בהכרח עליה להכיר בתוקף ההחלטה שקיבלה נציגות זו. כן הפנתה הנתבעת לפסה"ד בתיק 13/36/2019 לפיו על בעל דירה הטוען כי נפלו פגמים בהליך בחירתה של הנציגות להביא ראיות כי נבחרה נציגות אחת הפועלת בבית המשותף.
15. אשר לטענת הנתבעת כי מר אופיר כהן, אשר התמנה כחבר הנציגות מצוי בניגוד עניינים בשל היותו מיפה כח מטעם הבעלים של החברה התובעת, טענה התובעת כי לא ניתן כלל לטעון נגד בעל דירה בבית המשותף כי הוא פועל בניגוד עניינים בעת שהוא מצדד בהצעה להתקשר עם חברת ניהול ואחזקה שהוא מבעליה. הדבר דומה לטענה כי בעל דירה המציע עצמו להיות יו"ר הנציגות מנוע מלהצביע בעד מועמדותו.
16. באשר להודעת הנתבעת מיום 31.3.21 בה הודיעה על ביטול ההתקשרות עם התובעת, הרי שהיה על התובעת לכנס אסיפה של בעלי הנכסים על מנת שיוכלו להשמיע את עמדתם ולהעמיד הצעתה להצבעה, זאת גם אם היא נהנית מרוב מובטח באסיפה.
17. עוד טענה התובעת כי הנתבע 2 אינו מחזיק בהיתר או ברישיון הנדרשים ע"י משרד התמ"ת על מנת לשמש כחברת אחזקה וניהול של הבית המשותף.
18. במסגרת הדיון בפני ביקשה התובעת להעלות טענות כנגד תוקף צו הרישום של הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים בשל כך שהשטחים הרשומים בו לצד כל יחידה (נתח חלקה) אינם משקפים את המצב במציאות ואת חוזה המכר. טענות אלו יש לדחות על הסף שכן הן אינן בגדר סמכותו העניינית של המפקח השיפוטי על בתים משותפים ומאחר ולא נטענו במסגרת כתב התביעה המתוקן או הבקשה המתוקנת, אשר הוגשו לאחר שניתנה החלטת מיום 26.5.21 בה הפניתי תשומת לב של התובעת לנסח רישום הבית המשותף.

תמצית טענות הנתבעים

19. הנתבעת היא בעלת הזכויות של למעלה מ-50% מהיחידות בבית המשותף ומהרכוש המשותף.
20. בשל אי-שביעות רצונה מרמת השירות שהעניקה התובעת, ולאחר חילופי מכתבים, הודיעה הנתבעת לתובעת ביום 31.3.21, בהתאם לסעיף 3 להסכם שנכרת ביניהן, כי היא מבטלת את ההתקשרות עמה כ"מתחזק" של הבית המשותף.
21. הנתבעת טוענת בתוקף כי רק בעקבות מכתב תגובה להודעת הביטול, שנשלח מטעם התובעת ביום 7.4.21, נודע לה לראשונה כי ביום 24.6.20 כינסה התובעת אסיפת דיירים אשר בה נבחרה נציגות לבית המשותף וכי במסגרת האסיפה הוסכם לחדש את ההתקשרות עם התובעת למתן שירותי ניהול ואחזקה וכי בהתאם להחלטה זו נחתם ביום 29.6.20 הסכם בין הנציגות שנבחרה לתובעת.
22. הנתבעת טוענת כי לא ידעה על מועד כינוס האסיפה מבעוד מועד ואף לא בזמן אמת וכי התובעת בצעה "מחטף" על מנת להאריך את הסכם התקשרות עמה שלא על דעת הנתבעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בהודעה שהציגה התובעת בדבר כינוס האסיפה לא נכתב, כנדרש לפי סעיף 8 לתקנון המצוי, כי היה ולא יתקיים במועד האסיפה המקורי המניין החוקי הנדרש, דהיינו נוכחות של בעלים שמחצית מהיחידות בבעלותם, ניתן יהיה לדחות את מועד האסיפה לשעה מאוחרת יותר באותו היום. משכך האסיפה התקיימה שלא כדין וכל ההחלטות שהתקבלו בה, דהיינו בחירת נציגות והסמכתה לחדש את החוזה עם התובעת נתקבלו שלא כדין והן בטלות. בהקשר זה הוסיפה וטענה הנתבעת כי מכח היחסים החוזיים בינה לבין התובעת לא ייתכן כי התובעת לא תיידע אותה באופן ישיר ובלתי אמצעי על כוונתה לכנס אסיפה כללית ולבקש אישור האסיפה להתקשר עמה בהסכם חדש. ההסכם שנערך בין הנציגות לתובעת פסול ומפר את ההסכם שהיה בתקוף באותו מועד בין התובעת לנתבעת.
23. כן טענה הנתבעת כי אחד מהנוכחים באסיפה, אופיר כהן, שנתמנה כחבר הנציגות, היה מצוי בניגוד עניינים בעת שחתם על ההסכם מול התובעת הואיל והוא פעל כמיופה כוחו של בעל השליטה בתובעת (ניסים רובין).
24. על מנת לחדש את ההסכם עם התובעת באסיפה כללית דרוש מקרב בעלי הדירות שלפחות מחצית מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
25. משנודע לנתבעת על מעשי התובעת, בחרה בשלב הזה שלא לנקוט בהליך משפטי נגד הנציגות והתובעת והחליטה לכנס אסיפה של בעלי הדירות על מנת לחסוך את הצורך בהליך משפטי. האסיפה כונסה כדין והתקיימה ביום 11.5.21 ובסיומה הוחלט על סיום ההתקשרות עם התובעת והחלפתה בנתבע 2.
26. אין חולק כי בעלי רוב הרכוש המשותף והיחידות בבית המשותף אינם מעוניינים בהמשך פעילותה של התובעת בבניין.

דיון והכרעה

27. התובעת מבקשת להישען על הוראות סעיף 6א לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: **סעיף 6א** או **סעיף 6א לחוק המכר דירות**) על מנת לבסס טענתה כי חוזה ההתקשרות עם התובעת פקע בתום שלוש שנים בלא שיהיה צורך להודיע על כך לתובעת, וכי היה הכרח לכנס אסיפת דיירים על מנת להחליט אם להמשיך בהתקשרות עמה.
- וכך מורה סעיף 6א:

(א) בסעיף זה –

"חוזה מכר" – לרבות המפרט וחוזה נספח לענין מתחזק;

"מתחזק" – כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-

1969.

(ב) ...



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ג) תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתקבע על ידם.

להשלמת התמונה יובאו הוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין:

- (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק);
- (2) החלטה לעניין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

28. סעיף 6א הנו הוראת חוק מובהקת מתחום ההגנה על הצרכן בכלל וההגנה על רוכשי דירה מקבלן – בפרט, והינה הוראת חוק קוגנטית שלא ניתן להתנות עליה. הוראת חוק זו נועדה למנוע מצב בו רוכשי דירה מקבלן/יזם הופכים ל"קהל שבוי" בידי חברת ניהול ואחזקה שנבחרה מטעם הקבלן, אשר לעתים קרובות הינה חברת בת של החברה הקבלנית/יזמית, ומונתה לשמש כ"מתחזק" של הבית המשותף וזאת למשך שנים ארוכות, בלא שתהיה בידי בעלי הדירות אפשרות מעשית להחליף את "המתחזק" או לסיים ההתקשרות עמו. אלמלא הוראות סעיף 6א נדרשים בעלי הדירות לגייס את הרוב הדרוש להחלפת "המתחזק" לפי הקבוע בסעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין, המחייב השגת הסכמה של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. על כן נקבע בסעיף 6א, כי על מנת לסיים את ההתקשרות עם ה"מתחזק" בתום שלוש שנים ממועד תחילת ההסכם עמו, אין צורך בהחלטה של בעלי הדירות שבבעלותם מחצית מהרכוש המשותף ודי ברוב רגיל לשם כך, חרף האמור בסעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין. הוראת סעיף 6א נועדה גם להכביד מאד על יזם, אשר ממשיך להיות הבעלים של רוב היחידות בבית המשותף (מצב די שכיח בבניינים מסחריים) ומבקש להעביר החלטה באסיפה הכללית המאשרת את המשך ההתקשרות עם "המתחזק" אותו בחר גם לאחר שלוש שנים. על כן נקבע בסעיף 6א,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות הפניה להוראות סעיף 71(ב)(1), כי לשם כך דרושה הסכמה של בעלי הדירות שלפחות שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

29. מנוסח סעיף 6א לחוק המכר דירות עולה קביעה כי לשם תחולתו על הסכם שנכרת בין יזם ל"מתחזק", יש צורך כי ההסכם כולל תניה האוסרת על נציגות הבית המשותף, או אסיפת בעלי הדירות, לסיים את ההתקשרות עם המתחזק. בהסכם שנכרת בין התובעת לנתבעת לא נמצאת תניה כזו ולא נטען לפני כי תנאי שכזה נכלל בתקנון המוסכם.

30. המסקנה המתבקשת היא שסעיף 6א לא חל על נסיבות המקרה ועל כן הסכם ההתקשרות בין התובעת לנתבעת לא פקע מאליה ועל כן היה על הצדדים לפעול מכח הוראות ההסכם עצמו כפי שעשתה הנתבעת בהודעתה מחודש מרץ 2021.

31. מתעוררת השאלה איזה רוב דרוש במסגרת אסיפה של בעלי הדירות על מנת לבטל את ההתקשרות עם התובעת בנסיבות שנוצרו, אך אין צורך להכריע בשאלה זו שכן בנסיבות המקרה שלפני התהפכו היוצרות: דווקא הקבלן/היזם ביקש לסיים את ההתקשרות עם "המתחזק" שנבחר על ידו ובעלי יחידות אחרות בבית המשותף מעוניינים בהמשך ההתקשרות עמו. יוער כי אם חל סעיף 6א לחוק המכר דירות, אזי מקום בו מבוקש להאריך את ההתקשרות עם המתחזק לאחר 3 שנים דווקא אז נדרש רוב מיוחס של בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיה. מאחר ואני סבור כי סעיף 6א לחוק המכר אינו חל על המקרה שלפני אני סבור כי די ברוב רגיל מקרב כלל בעלי הדירות על מנת להמשיך ולהתקשר עם התובעת. האינטרס הצרכני עליו נועד להגן סעיף 6א אינו חל מקום בו בעלי הדירות אינם לכודים תחת הוראות התקנון המוסכם והם מבקשים להאריך התקשרות עם "מתחזק" קיים. עם זאת, ברי כי לשם כך יש לכנס אסיפה כללית כדין ולקבל החלטה מסודרת.

חוקיות האסיפה שהתקיימה ביום 24.6.20

32. תקופת תחולתו של ההסכם בין התובעת לנתבעת נקבעה ל- 24 חודש כאשר לנתבעת ניתנה האופציה להאריך את ההסכם בשמונה תקופות של שנה כל אחת. אין חולק כי לאחר 24 חודש חודש ההסכם בין הצדדים בלא שנשלחה על כך הודעה רשמית מטעם מי מהם ואמצעות המשך ביצועו, ואת עד ליום 30.4.20. יצוין כי בהסכם לא ניתנה לנתבעת אפשרות לסיים את ההסכם באופן חד צדדי, זאת בניגוד לזכות שניתנה לנתבעת לעשות כן.

33. הואיל והגעתי למסקנה כי סעיף 6א לחוק המכר דירות לא חל על ההתקשרות עם הנתבעת ועל כן ההסכם לא פקע בתום שלוש שנים, מקובלת עלי טענת הנתבעת כי היה על הנתבעת להודיע לה מבעוד מועד ובאופן ישיר על כוונתה לכנס אסיפה כללית ולבקש אישור להסמיק את הנציגות להתקשר עמה בהסכם חדש למתן שירותי ניהול ואחזקה. בנסיבות העניין, אני סבור כי התובעת לא יכלה להסתפק בתליית מודעה במקומות שונים בבית המשותף, כאשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא מדובר בבניין מגורים וכאשר קמה לה, בנוסף לחובת הפרסום המינימלית הקבועה בתקנון המצוי חובה נוספת ומקבילה מכח דיני החוזים, להודיע על כך לנתבעת במישרין. גם אם סבורה היתה התובעת כי, מכח סעיף 6א לחוק המכר, פקע הסכם ההתקשרות בינה לבין התובעת בתום שלוש שנים, אזי, מכח ההסכם וכן מכח עקרון תום הלב היה עליה להודיע על כך לנתבעת ולהעמידה על המצב המשפטי כפי שהיא רואה אותו, וכן להודיעה כי בכוונתה לכנס אסיפה של בעלי הדירות שתדון בהארכת ההתקשרות עמה. עובדה היא כי על אף שלשיטת התובעת ההסכם עם הנתבעת פקע ביום 30.4.20, הלכה למעשה המשיכה להעניק שירותי אחזקה וניהול לפי אותו הסכם בלא להעלות כל טענה או הסתייגות. יתרה מזו, התברר כי גם לאחר כינוס האסיפה בחודש יוני 2020 וכריתת הסכם חדש עם הנציגות שנבחרה, לא טרחה התובעת לעדכן את הנתבעת ועשתה כן רק בחודש אפריל 2021 וזאת רק בתגובה להודעת הביטול ששלחה לה הנתבעת.

34. בנסיבות בהן ברור כי לנתבעת מובטח רוב במרבית הנושאים אשר בסמכות האסיפה הכללית להכריע בהם, וכאשר בנוסף, לתובעת חובה מכח דיני החוזים להודיע לנתבעת באופן ישיר על כינוס אסיפה על מנת לדון בהמשך ההתקשרות, אזי קשה להימנע מהמסקנה כי אמנם בצעה התובעת מחטף כלפי הנתבעת עת פעלה מאחורי גבה לעיגון המשך ההתקשרות עמה בלא ידיעת הנתבעת ובלא שניתנה לנתבעת הזדמנות אמיתית לומר את דברה ולהשתתף באסיפה שכונסה. בכך נפל פגם חמור בהתנהלותה של הנתבעת.

35. לאמור לעיל נוסף הפגם שנפל בהליך כינוס האסיפה. בהעדר מנין חוקי וכאשר בהודעה בדבר כינוס האסיפה לא נקבע מראש כי "אם לא יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה, תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום, ומשנקבע כן, תהיה האסיפה שנתכנסה בשעה האחרת חוקית בכל מספר של משתתפים" (סעיף 8(ב) לתקנון המצוי).

36. מן המקובץ לעיל, יש לקבוע כי האסיפה שהתקיימה ביום 24.6.20 כונסה שלא כדין וההחלטה שנתקבלה בה לעניין התקשרות בהסכם חדש עם התובעת דינה להתבטל. יחד עם זאת, לעניין בחירת הנציגות באותה אסיפה, מקובלת עלי טענת התובעת כי הנתבעת הכירה בבחירה זו. למסקנה זו הגעתי משני טעמים: האחד, אין חולק כי עד לאותו מועד לא כונסה ולו אסיפת כללית אחת ולא נבחרה נציגות לבית המשותף. זהו מצב בלתי תקין בעליל. משנבחרה נציגות, אזי גם אם נפלו פגמים בהליך בחירתה על הטוען לפסלותה להראות כי קיימת נציגות אחרת שנבחרה כדין (ראו פסק דינו של כב' המפקח על רישום מקרקעין בנצרת בתיק 13/36/2019 מיום 27.8.20 כן ראו פס"ד כב' המפקח בחיפה 8/593/2020 פורסם ביום 5.7.21). שנית, בפרוטוקול האסיפה שהנתבעת עצמה כינסה נרשם: "משכך מובהר בזאת כי יגאל מחברת צינור וברז הוא חלק מנציגות הבניין..." והדברים מדברים בעד עצמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. לא מצאתי צורך להכריע בשאלת ניגוד העניינים שהועלתה נגד חבר הנציגות אופיר כהן. עם זאת, אעיר כי לדעתי ניתן להעלותה רק בהקשר של עצם חתימתו, כחבר הנציגות, על החוזה עם התובעת, ולא על הצבעתו, כמיופה כח מטעם אחד מבעלי הנכסים, בעד חידוש ההסכם עמה.

38. אם כן, עולה כי הנציגות שנבחרה באסיפה ביום 24.6.20 נבחרה כדין. עם זאת אין בכך כדי לקבוע כי החלטת האסיפה להסמיך את הנציגות להתקשר בהסכם עם התובעת גם היא תקפה. כפי שפורט לעיל אני סבור כי לא כך הדבר.

האסיפה שכינסה הנתבעת ביום 11.5.21

39. אף אם הייתי מקבל את טענת התובעת כי האסיפה שכינסה התכנסה כדין וההחלטה להסמיך את הנציגות שנבחרה להתקשר עמה בהסכם היתה חוקית ותקפה, הרי שהאסיפה שכינסה הנתבעת ביום 11.5.21 טרפה את הקלפים. כאמור, במסגרת אסיפה זו הוחלט ברוב מוצק לבטל את ההתקשרות עם התובעת ולהתקשר עם הנתבע 2 בהסכם למתן שירותי ניהול ואחזקה.

40. אין לקבל את טענת התובעת כי נפלו פגמים בכינוס האסיפה בידי הנתבעת ועובדה היא כי נציג מטעמה השתתף בה. להבדיל מהנתבעת, הנתבעת לא הסתפקה בפרסום מודעה בלוח המודעות של הבניין אלא גם טרחה ושלחה מכתב לכל חברי הנציגות שנבחרה באסיפה שכינסה התובעת בו פורטו תמצית טענותיה והודעתה בדבר כינוס אסיפה נוספת.

41. הואיל והנתבעת היא בעלים של למעלה ממחצית היחידות בבית המשותף, ההחלטה שהתקבלה בהובלתה באסיפה שכינסה, התקבלה כדין ומחייבת את כלל בעלי היחידות. לעניין זה אין זה מעלה או מוריד אם הנציגות שנבחרה באסיפה שכינסה התובעת נבחרה כדין שכן האסיפה הכללית מוסמכת לבטל גם התקשרות שערכה הנציגות. ככל שסבורה התובעת כי קמה לה עילה חוזית נגד הנציגות, עמה התקשרה בהסכם, פתוחה לפנייה הדרך לבקש סעד מביהמ"ש המוסמך.

42. לא מצאתי מקום להכריע במחלוקת שהתגלעה בין הצדדים לעניין תוקף ההתקשרות עם הנתבע 2. אין לפני תביעה שכנגד לאישור התקשרות זו. אשר לתביעה דנן: אמנם בשולי כתב התביעה המתוקן נתבקש סעד האוסר על התקשרות עם הנתבע 2 בשל העדר רישוי מתאים. טענה זו הוכחשה ע"י הנתבעים בדיון ומכל מקום לא הונחה לפני תשתית עובדתית המאפשרת לדון בטענה זו. ממילא לתובעת אין זכות לבוא ולטעון בפני המפקח על רישום מקרקעין כנגד כשירותו של הנתבע 2. זכות כזו עומדת רק למי מבעלי היחידות בבית המשותף ואלו לא צורפו לתביעה.

43. לסיום, אבקש לציין כי על אף שרק בחודש יוני הוגשו כתב תביעה מתוקן ובקשה מתוקנת הנתמכת בתצהירים מטעם התובעות, לא היתה כל התייחסות באף אחד מכתבי טענות אלו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/54/2021
מס' בקשה: 12/43/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאסיפה שהתכנסה ביום 11.5.21. מטעם זה בלבד ראוי היה להורות על סילוק הבקשה המתוקנת שכן לא נפרסו בה כל העובדות הרלבנטיות המהותיות ולא ניתנה בהן התייחסות כה נדרשת להחלטת האסיפה הכללית האחרונה.

סוף דבר

44. חרף פגמים בכינוס האסיפה שכינסה התובעת ביום 24.6.20, אני מאשר את מינויים של האנשים שנבחרו באסיפה זו כחברי נציגות הבית המשותף וכי מר יגאל אשכנזי צורף אף הוא כחבר הנציגות.

45. החלטת האסיפה הכללית בדבר חידוש ההסכם עם התובעת בטלה ועל כן מבחינת דיני ניהול בתים משותפים עפ"י פרק ו' לחוק המקרקעין, הנציגות שנבחרה לא הוסמכה כדין להתקשר עם התובעת בהסכם חדש. לפיכך, ההסכם לא יכול היה לחייב את בעלי הדירות ולא היה בר אכיפה וממילא בוטל לאחר מכן. לעומת זאת, החלטת האסיפה הכללית מיום 11.5.21 תקפה. משכך, התובעת אינה רשאית ולא היתה רשאית להמשיך ולהעניק שירותי אחזקה וניהול החל מהמועד הנקוב בהודעה ששלחה הנתבעת (מיום 20.5.21) - 20.6.21.

46. הנציגות הנבחרת מוסמכת להתקשר בהסכם מפורט עם הנתבע 2 למתן שירותי ניהול ואחזקה.

47. אני מורה על דחית התביעה וממילא על דחית הבקשה לסעד זמני, נגד הנתבעים על כל הסעדים שבהן, למעט הסעד למתן צו המונע התקשרות עם הנתבע 2 אשר אני מורה על מחיקתו.

48. התובעת 1 בלבד תישא בהוצאות התובעים בסך של 5,000 ₪. לא מצאתי לנכון לחייב התובעת 2 שכן היא לא יזמה את ההליך, וצורפה אליו רק בשל החלטתי ואיש מטעמה לא ביקש לטעון בפני במהלך הדיון ודומה כי נקלעה בין הפטיש לסדן.

ניתן ביום 13 יולי 2021, ד' אב תשפ"א, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין